คำพิพากษาศาลฎีกาที่ ๗๓๑/๒๕๖๘

นาง ก โจทก์

หน่วยงานรัฐ กับพวก จำเลย

ประมวลรัษฎากร มาตรา ๔๘ (๕), ๕๐ (๑)

ประกาศอธิบดีกรมสรรพากรเกี่ยวกับภาษีเงินได้ (ฉบับที่ ๔๕) เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขของเงินได้พึงประเมินตามมาตรา ๔๐ (๑) และ (๒) แห่งประมวลรัษฎากรฯ ข้อ ๑, ข้อ ๓

เรื่อง **สัญญาจ้างเดิมระหว่างโจทก์กับบริษัท อ สิ้นสุดไปตามหนังสือลาออกของโจทก์แล้ว ฉบับลงวันที่ ๒๗ มีนาคม ๒๕๖๑ แล้ว พยานหลักฐานของโจทก์จึงมีน้ำหนักให้รับฟังได้ว่า การที่โจทก์ยื่นหนังสือลาออกและได้รับเงินด้วยไมตรีจิต แม้โจทก์จะกลับมาทำงานกับบริษัทเดิมในเวลาต่อมานั้น ก็ถือเป็นการออกจากงานตามประมวลรัษฎากร มาตรา ๔๘ (๕) แล้ว โจทก์ได้รับเงินจำนวน ๑๖,๓๔๔,๖๕๐ บาท จากนายจ้างเนื่องจากโจทก์ลาออกงานตามสัญญาจ้างเดิมด้วยความสมัครใจ มิใช่การเลิกจ้างที่จะเป็นเหตุให้ได้รับเงินชดเชยตามกฎหมายแรงงาน เงินจำนวนดังกล่าวจึงไม่ใช่เงินชดเชยตามกฎหมายแรงงาน ตามข้อ ๑ (ค) ของประกาศอธิบดีกรมสรรพากรเกี่ยวกับภาษีเงินได้ (ฉบับที่ ๔๕) ฯ แต่ถือได้ว่าเป็นเงินได้พึงประเมินที่จ่ายให้ครั้งเดียวเพราะเหตุออกจากงานที่มีวิธีการคำนวณแตกต่างไปจากวิธีการตาม (ก) ตามข้อ ๑ (ง) ของประกาศอธิบดีกรมสรรพากรเกี่ยวกับภาษีเงินได้ (ฉบับที่ ๔๕) ฯ โจทก์จึงสามารถนำเงินได้จำนวนดังกล่าวไปใช้สิทธิเสียภาษีตามประมวลรัษฎากร มาตรา ๔๘ (๕) แต่เงินได้ตามข้อ ๑ (ง) ดังกล่าว จะใช้สิทธิเสียภาษีในกรณีนี้ได้เพียงเฉพาะส่วนที่ไม่เกินกว่าจำนวนเงินเดือนสุดท้ายคูณด้วยจำนวนปีที่ทำงาน ตามข้อ ๓ (๒) วรรคสอง ของประกาศอธิบดีกรมสรรพากรเกี่ยวกับภาษีเงินได้ (ฉบับที่ ๔๕) ฯ**

โจทก์ฟ้องว่า ขอให้เพิกถอนการประเมินภาษีเงินได้ประจำปี ๒๕๖๑ ตามหนังสือแจ้งภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด. ๑๒ เพิกถอนคำวินิจฉัยอุทธรณ์ของคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ และงดหรือลดเบี้ยปรับหรือเงินเพิ่มตามประเมิน

จำเลยทั้งสี่ให้การขอให้ยกฟ้อง

ศาลภาษีอากรกลางพิพากษาว่า ให้เพิกถอนการประเมินภาษีเงินได้ประจำปี ๒๕๖๑ และเพิกถอนคำวินิจฉัยอุทธรณ์ของคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ให้จำเลยที่ ๑ ใช้ค่าฤชาธรรมเนียมแทนโจทก์ โดยกำหนดค่าทนายความ ๑๐,๐๐๐ บาท และให้ยกฟ้องจำเลยที่ ๒ ถึงจำเลยที่ ๔

จำเลยทั้งสี่อุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์คดีชำนัญพิเศษพิพากษากลับ ให้ยกฟ้องโจทก์ ค่าฤชาธรรมเนียมทั้งสองศาลให้เป็นพับ

โจทก์ฎีกา โดยได้รับอนุญาตจากฎีกา

ศาลฎีกาแผนกคดีภาษีอากรวินิจฉัยว่า ข้อเท็จจริงรับฟังได้ในเบื้องต้นว่า โจกท์ยื่นแบบแสดงรายการเพื่อเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ประจำปีภาษี ๒๕๖๑ (ภ.ง.ด. ๙๑) แสดงเงินได้จากเงินเดือน ๘,๔๔๒,๐๐๐ บาท และเงินได้ที่นายจ้างจ่ายให้ครั้งเดียวเพราะเหตุออกจากงาน จำนวน ๑๖,๓๔๔,๖๕๐ บาท มีภาษีที่ชำระไว้เกินและขอคืนภาษี ๑,๗๓๖,๘๗๐ บาท ต่อมาเจ้าพนักงานประเมินของจำเลยที่ ๑ ประเมินภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา โดยเห็นว่า เงินได้ที่นายจ้างจ่ายให้ครั้งเดียวเพราะเหตุออกจากงานที่โจทก์ยื่นไม่เป็นไปตามประกาศอธิบดีกรมสรรพากรเกี่ยวกับภาษีเงินได้ (ฉบับที่ ๔๕) เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขของเงินได้พึงประเมินตามมาตรา ๔๐ (๑) และ (๒) แห่งประมวลรัษฎากร ซึ่งนายจ้างจ่ายให้ครั้งเดียวเพราะเหตุออกจากงานตามมาตรา ๔๘ (๕) และมาตรา ๕๐ (๑) แห่งประมวลรัษฎากร เนื่องจากโจทก์ออกจากงานมีระยะเวลาการทำงานน้อยกว่า ๕ ปี และในปีภาษี ๒๕๖๑ โจทก์มีระยะเวลาทำงานไม่น้อยกว่า ๕ ปี และเข้าทำงานที่บริษัท อ ตั้งแต่วันที่ ๑ มกราคม ๒๕๖๑ และสิ้นสุดการทำงานถึงวันที่ ๒๗ เมษายน ๒๕๖๑ เนื่องจากลาออกจากงานโดยสมัครใจ แต่มีการทำสัญญาจ้างงานใหม่วันที่ ๒๘ เมษายน ๒๕๖๑ และยังทำงานต่อมา การลาออกดังกล่าวจึงไม่ใช่การเลิกจ้างตามมาตรา ๑๑๘ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. ๒๕๔๑ ดังนั้น เงินด้วยไมตรีจิตและเงินสำหรับวันหยุดที่ยังไม่ใช้ จำนวน ๑๖,๓๔๔,๖๕๐ บาท ที่นายจ้างจ่ายให้จึงเข้าลักษณะเป็นเงินได้พึงประเมินตามมาตรา ๔๐ (๑) แห่งประมวลรัษฎากรต้องนำไปรวมคำนวณภาษีตามมาตรา ๔๘ (๑) แห่งประมวลรัษฎากร ให้โจทก์ชำระภาษีเพิ่มเติมพร้อมเบี้ยปรับและเงินเพิ่มรวม ๕๐๒,๓๒๐.๙๗ บาท โจทก์ไม่เห็นด้วยจึงอุทธรณ์การประเมินซึ่งมีจำเลยที่ ๒ ถึงที่ ๔ เป็นคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ ต่อมาคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์มีมติให้ยกอุทธรณ์ของโจทก์โดยให้เหตุผลว่า โจทก์สามารถนำระยะเวลาการทำงานกับนายจ้างเดิมมารวมกับระยะเวลาการทำงานกับนายจ้างใหม่ได้และทำให้โจทก์มีระยะการทำงานไม่น้อยกว่า ๕ ปี แต่เงินด้วยไมตรีจิตและเงินสำหรับวันหยุดที่ยังไม่ใช้ดังกล่าว ถือไม่ได้ว่าเป็นเงินได้ที่นายจ้างจ่ายให้ครั้งเดียวเพราะเหตุออกจากงาน โจทก์จึงไม่มีสิทธิเลือกเสียภาษีตามมาตรา ๔๘ (๕) แห่งประมวลรัษฎากร การประเมินของเจ้าพนักงานประเมินถูกต้องและชอบด้วยกฎหมายแล้ว ให้ลดเบี้ยปรับคงเหลือเรียกเก็บเพียงร้อยละ ๕๐ ของเบี้ยปรับตามกฎหมาย จึงมีภาษีที่ต้องชำระเบี้ยปรับและเงินเพิ่ม ๓๘๙,๔๓๙.๘๔ บาท

คดีมีปัญหาต้องวินิจฉัยตามฎีกาของจำเลย ข้อเท็จจริงรับฟังได้ตามทางนำสืบของโจทก์โดยจำเลยทั้งสี่มิได้นำสืบโต้แย้งว่า บริษัท อ มีนโยบายปรับปรุงโครงสร้างองค์กรโจทก์กับพนักงานอื่น รวม ๑๑ คน จึงลาออกจากงานโดยบริษัท อ จ่ายผลประโยชน์ตอบแทนให้ และโจทก์ได้รับเงินเนื่องจากกรณีดังกล่าวประกอบด้วยเงินด้วยไมตรีจิต (Ex – Gratia) ๑๖,๑๘๐,๕๐๐ บาท และเงินสำหรับวันหยุดที่ยังไม่ได้ใช้สิทธิอีก ๗ วัน (Payment for Unused vacation ๗ day) ๑๖๗,๑๕๐ บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น ๑๖,๓๔๔,๖๕๐ บาท และการที่โจทก์ได้รับการว่าจ้างจากบริษัท อ ให้เข้าทำงานในวันที่ ๒๘ เมษายน ๒๕๖๑ ครั้งใหม่เป็นการได้รับพิจารณาจากบริษัทให้ว่าจ้างพนักงานบางส่วนรวมทั้งโจทก์ไม่ใช่ทุกคนที่ลาออกเมื่อวันที่ ๒๗ มีนาคม ๒๕๖๑ จะได้รับการว่าจ้างใหม่ โจทก์ได้รับการว่าจ้างใหม่โดยโจทก์ลงนามในสัญญาจ้างฉบับใหม่ สัญญาจ้างฉบับใหม่มีข้อเสนอในการจ้างงานของบริษัทที่แตกต่างไปจากฉบับเดิมและเป็นการนับอายุงานใหม่โดยนับจากวันที่ ๒๘ เมษายน ๒๕๖๑

สวัสดิการบางหัวข้อแตกต่างไปจากฉบับเดิม ประกอบกับก่อนที่โจทก์จะเป็นพนักงานของบริษัท อ ในปี ๒๕๕๓ โจทก์ทำงานกับบริษัท ส ต่อมาปี ๒๕๕๖ บริษัท ส ตกลงโอนการจ้างของโจทก์ไปให้บริษัท ฟ ทำให้โจทก์เป็นพนักงานของบริษัท ฟ และให้นับอายุการทำงานซึ่งได้ทำกับบริษัท ส มาคำนวณอายุงานทั้งหมดของโจทก์ ในปี ๒๕๕๗ บริษัท ฟ ตกลงโอนการจ้างงานของโจทก์ไปให้บริษัท อ และให้นับอายุการทำงานซึ่งได้ทำกับบริษัท ฟ มารวมคำนวณอายุงานทั้งหมดของโจทก์ การโอนการจ้างงานแต่ละครั้งมีการนับอายุการทำงานต่อเนื่องกันมาตลอด โดยไม่ปรากฏว่ามีการยื่นหนังสือลาออกหรือการจ่ายเงินด้วยไมตรีจิตดังเช่นกรณีนี้ จึงเห็นได้ว่าการที่บริษัท อ มีนโยบายปรับปรุงองค์กรจึงให้พนักงานลาออกโดยบริษัทยินยอมจ่ายผลประโยชน์ตอบแทนให้พนักงานทุกคนที่ยื่นหนังสือลาออกนั้นเป็นข้อบ่งชี้ว่า บริษัท อ ต้องการยุติสัญญาจ้างของพนักงานทุกคนที่ยื่นหนังสือลาออก โจทก์เป็นหนึ่งในพนักงานที่ยื่นหนังสือลาออกและได้รับผลประโยชน์ตอบแทน การที่บริษัท อ ยอมจ่ายเงินจำนวนมากถึง ๑๖,๓๔๔,๖๕๐ บาท ให้แก่โจทก์ และจ่ายให้แก่พนักงานคนอื่น ๆ ที่มีสถานภาพเดียวกับโจทก์นั้นเพื่อต้องการให้สัญญาจ้างเดิมและการนับอายุงานตามสัญญาจ้างเดิมสิ้นสุดอย่างแท้จริง อีกทั้ง การที่โจทก์ได้รับการว่าจ้างใหม่จากบริษัท อ นั้นไม่ใช่เงื่อนไขหรือข้อเสนอในการยื่นลาออก และไม่ใช่ว่าพนักงานทุกคนที่ยื่นหนังสือลาออกจะได้รับการจ้างงานใหม่ และข้อเท็จจริงปรากฏต่อไปว่า เมื่อวันที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ โจทก์ถูกเลิกจ้างจากบริษัท อ โจทก์ได้รับค่าชดเชยตามกฎหมายแรงงานโดยนับอายุงานใหม่นับแต่วันที่ ๒๘ เมษายน ๒๕๖๑ เพียงเท่าเงินเดือน ๓ เดือน และโจทก์ไม่สามารถใช้สิทธิในการเลือกเสียภาษีตามประมวลรัษฎากร มาตรา ๔๘ (๕) เนื่องจากมีระยะเวลาการทำงานน้อยกว่า ๕ ปี จึงไม่เข้าเงื่อนไขที่จะใช้สิทธิดังกล่าวได้อีก แสดงให้เห็นว่าสัญญาจ้างเดิมระหว่างโจทก์กับบริษัท อ สิ้นสุดไปตามหนังสือลาออกของโจทก์แล้ว พยานหลักฐานของโจทก์จึงมีน้ำหนักให้รับฟังได้ว่า การที่โจทก์ยื่นหนังสือลาออกและได้รับเงินด้วยไมตรีจิต แม้โจทก์จะกลับมาทำงานกับบริษัท อ ในเวลาต่อมานั้น ก็ถือเป็นการออกจากงานตามประมวลรัษฎากร มาตรา ๔๘ (๕) แล้ว ฎีกาของโจทก์ในส่วนนี้ฟังขึ้น และเมื่อข้อเท็จจริงฟังยุติว่าโจทก์ได้รับเงินจำนวน ๑๖,๓๔๔,๖๕๐ บาท จากนายจ้าง เนื่องจากโจทก์ลาออกจากงานตามสัญญาจ้างเดิมด้วยความสมัครใจ มิใช่การเลิกจ้างที่จะเป็นเหตุให้ได้รับเงินชดเชยตามกฎหมายแรงงาน เงินจำนวนดังกล่าวจึงไม่ใช่เงินชดเชยตามกฎหมายแรงงานตาม ข้อ ๑ (ค) ของประกาศอธิบดีกรมสรรพากรเกี่ยวกับภาษีเงินได้ (ฉบับที่ ๔๕) เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไข ของเงินได้พึงประเมินตามมาตรา ๔๐ (๑) และ (๒) แห่งประมวลรัษฎากร ซึ่งนายจ้างจ่ายให้ครั้งเดียวเพราะเหตุออกจากงานตามมาตรา ๔๘ (๕) และมาตรา ๕๐ (๑) แห่งประมวลรัษฎากร แต่ถือได้ว่าเป็นเงินได้พึงประเมินที่จ่ายให้ครั้งเดียวเพราะเหตุออกจากงานที่มีวิธีการคำนวณแตกต่างไปจากวิธีการตาม (ก) ตามข้อ ๑ (ง) ของประกาศอธิบดีกรมสรรพากรเกี่ยวกับภาษีเงินได้ (ฉบับที่ ๔๕) ฯ โจทก์จึงสามารถนำเงินได้จำนวนดังกล่าวไปใช้สิทธิเสียภาษีตามประมวลรัษฎากร มาตรา ๔๘ (๕) แต่เงินได้ตามข้อ ๑ (ง) จะใช้สิทธิเสียภาษีในกรณีนี้ได้เพียงเฉพาะส่วนที่ไม่เกินกว่าจำนวนเงินเดือนสุดท้ายคูณด้วยจำนวนปีที่ทำงานตามข้อ ๓ (๒) วรรคสอง ของประกาศอธิบดีกรมสรรพากรเกี่ยวกับภาษีเงินได้ (ฉบับที่ ๔๕) ฯ เมื่อปรากฏว่าโจทก์บรรยายฟ้องว่าเริ่มทำงานตั้งแต่ปี ๒๕๔๙ และมีการโอนการจ้างงานโดยนายจ้างนับอายุงานให้ต่อเนื่องเรื่อยมาเป็นเวลา ๑๒ ปี ได้รับเงินเดือนสุดท้ายอัตรา ๗๐๓,๕๐๐ บาท ต่อเดือน โดยจำเลยไม่ได้ให้การปฏิเสธในส่วนนี้ไว้โดยชัดแจ้ง โจทก์จึงมีสิทธิที่จะนำเงินได้ตามข้อ ๑ (ง) มาใช้สิทธิเสียภาษีได้เพียง ๘,๔๔๒,๐๐๐ บาท

ส่วนที่เกินกว่านั้นไม่อาจนำมาใช้สิทธิได้ และเมื่อวินิจฉัยดังนี้ทำให้ไม่มีภาษีที่ต้องชำระเพิ่มเติม โจทก์ย่อมไม่ต้องรับผิดในเบี้ยปรับและเงินเพิ่มตามการประเมิน สำหรับจำเลยที่ ๒ ถึงที่ ๔ เป็นคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ ซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมาย จึงไม่ต้องรับผิดเป็นส่วนตัว

พิพากษากลับ ให้แก้ไขการประเมินภาษีเงินได้ประจำปี ๒๕๖๑ และคำวินิจฉัยอุทธรณ์ของคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ โดยกำหนดให้โจทก์มีสิทธินำเงินได้จำนวน ๘,๔๔๒,๐๐๐ บาท มาใช้สิทธิเสียภาษีตามประมวลรัษฎากร มาตรา ๔๘ (๕) ได้ ค่าฤชาธรรมเนียมทั้งสามศาลให้พับ

กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน โดยกองนิติการ
กลุ่มงานที่ปรึกษากฎหมาย นิติกรรมและสัญญา